

1529509-62.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NÍCKOLAS CORREIA RIBEIRO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

NYCOLAS GABRIEL FARIAS CRUZ (RG 39942626/SP) e NÍCKOLAS CORREIA RIBEIRO DA SILVA (RG 59815258/SP) foram denunciados como incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1529509-62.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529509-62.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NÍCKOLAS CORREIA RIBEIRO DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

NYCOLAS GABRIEL FARIAS CRUZ (RG 39942626/SP) e NÍCKOLAS CORREIA RIBEIRO DA SILVA (RG 59815258/SP) foram denunciados como incurso nos arts. 157, §§ 2º, inciso II, e

2º-A, inciso I, CP, e art. 244-B, Lei 8.069/90, c/c art. 70, do Código Penal, porque no dia 05 de dezembro de 2021, por volta das 15h23, na Rua Doutor Durval José de Barros, nesta cidade e comarca, previamente ajustados e com unidade de designio, juntamente com outro indivíduo não identificado e o adolescente infrator Paulo César Carvalho de Sousa, teriam subtraído para o proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta da marca BMW, modelo GS650, placa FID-9143, um notebook da marca HP e um celular da marca Apple, modelo iPhone 8, todos de propriedade da vítima Cleber Pereira Rosa.

Os acusados foram presos em flagrante (fls. 4/5).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 80/84).

A denúncia foi recebida (fls. 107).

Os acusados foram citados (fls. 174 e 176). As Defesas apresentaram resposta à acusação (fls. 181/182 e 186/187).

O recebimento da denúncia foi mantido (fl. 188).

Na audiência de instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas na denúncia.

Na audiência em continuação, foi ouvida uma testemunha de defesa, houve a desistência de oitiva das testemunhas de defesa Kelvin e Paulo. Ao final, os réus foram interrogados.

O Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com exasperação inicial da pena e fixação do regime fechado.

A Defesa do corréu NICKOLAS requereu a absolvição e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal de 04 anos; a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; a fixação da pena de multa no mínimo legal; a fixação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo o aberto; e a detração da pena.

E a Defesa do corréu NYCOLAS, por sua vez, requereu a absolvição do réu e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo; o afastamento das majorantes e, caso reconhecidas, a aplicação unicamente daquela que mais aumenta a pena; a incidência do concurso material se ela terminar por ser mais benéfica ao acusado; fixação do regime inicial menos gravoso (semiaberto) para o início do cumprimento da sanção privativa de liberdade; e concessão do direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 19/25), auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), o auto de exibição/apreensão (fl. 29/30), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 31), bem como pelas provas orais abaixo transcritas.

A vítima Cleber Pereira Rosa, em sede extrajudicial afirmou que, na data dos fatos, por volta das 15h23, ao chegar com seu motociclo de marca BMW, cor amarela, placa FID-9143/SP, na Rua Dr. Durval José de Barros, foi abordado por dois indivíduos desconhecidos, os quais se encontravam transitando em um motociclo da marca Honda, modelo CG, cor vermelha, sendo certo de que o garupa, portando arma de fogo e mediante grave ameaça, ordenou para o declarante desembarcar do motociclo. Disse que em seguida, compareceu ao local mais dois indivíduos desconhecidos, os quais se encontravam transitando em um motociclo marca Honda, modelo CG, cor preta, sendo que o garupa desta, embarcou no motociclo do declarante em seguida e, evadiram-se para local incerto e não sabido. Declarou que no motociclo se encontrava um laptop de marca HP avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como seu aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 8, avaliado em R\$ 3.000,00 (três mil reais). Aduziu que seu cunhado, a pessoa de André Gomes, acabou presenciando parte do ocorrido, haja vista que o mesmo se encontrava em um veículo, acompanhando a vítima, alguns metros atrás, pois ambos iriam para o mesmo destino. Aduziu que após a prática criminosa, o declarante utilizou-se do telefone de seu cunhado para realizar as comunicações junto ao 190. Destacou que por volta das 17h40 uma ligação da Polícia Militar e foi orientado a comparecer ao 31º D.P., pois conforme as características fornecidas anteriormente através do 190, tomou conhecimento de que cinco indivíduos haviam sido conduzidos para a Distrital. Narrou que, ao ser realizado reconhecimento pessoal, em sala apropriada, reconheceu com toda certeza e sem

sombra de dúvidas o adolescente infrator Paulo César como sendo o indivíduo que se encontrava armado, na garupa da moto Honda CG de cor vermelha que anunciou o roubo. Afirmou que reconheceu também com toda certeza e sem alguma sombra de dúvida Nycolas Gabriel como sendo o indivíduo que se encontrava conduzindo o motociclo Honda CG de cor vermelha e a pessoa de Nickolas Correia como sendo o indivíduo que se encontrava na moto Honda CG de cor preta, acompanhado de outro indivíduo desconhecido, o qual desembarcou e tomou a direção de seu motociclo, evadindo-se em seguida do local. Destacou que não reconheceu os outros dois indivíduos que aqui também foram trazidos, Kelvin Ryan e Sergio Reginaldo Campos. Por fim, declarou que nada sofreu fisicamente em razão do ocorrido e que teve um prejuízo patrimonial de aproximadamente R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), informando que possui imagens do ocorrido e que irá apresentá-la, com brevidade.

Em juízo, a vítima narrou que ingressou na rua onde está morando e, antes de entrar no portão de casa, foi abordado, primeiro por uma motocicleta vermelha com dois indivíduos, onde o garupa já desceu armado, e quando olhou para o lado já havia outra moto, com mais duas pessoas. Disse que o revistaram e pediram para ele tirar o colete, capacete e levaram a moto e tudo. Afirmou que viu o rosto deles, que estavam com capacete aberto, e deu para ver o rosto inteiro, pois eram capacetes tipo "peruzinho". Aduziu que não houve agressão, mas o garupa da moto vermelha mostrou a arma de fogo. Disse que não teve nenhum bem recuperado. Confirmou que fez o reconhecimento dos autores na delegacia, onde foram apresentados atrás do vidro, e que tinha mais um com eles, que não foi reconhecido, mas que não eram figurantes. Explicou que, quando a polícia os abordou, estavam em quatro, e, dentre esses quatro, um ele não reconheceu. Esclareceu que foram apresentadas mais pessoas, mas ele reconheceu três, porém acha que não eram figurantes. Afirmou que reconheceu com segurança. Informou que, na moto, estava sozinho, mas seu primo estava vindo logo atrás com um carro. Confirmou que apresentou os vídeos dos fatos na delegacia e disse que, na audiência que teve em relação ao adolescente, informou que forneceu as imagens na hora, por e-mail, mas que por alguma razão não estava anexado. Explicou que essas imagens são da câmera de sua casa. Respondeu que tentou bloquear e rastrear o seu celular, que também foi levado, mas não deu certo. Disse que não se lembra da cor do capacete, mas se recorda de uma cor de camiseta, principalmente do primeiro que o abordou, que estava de camiseta vermelha e tem uma tatuagem no pescoço. Respondeu que os quatro estavam de capacetes e a outra moto, de cor cinza, parou praticamente ao lado da sua, e o garupa dessa outra moto que pulou sobre a sua motocicleta e a levou. Por fim, reconheceu os réus em juízo.

A testemunha André Teixeira Gomes declarou, extrajudicialmente, que, na data dos fatos, encontrava-se transitando com seu veículo, sendo certo que seu cunhado encontrava-se à frente, conduzindo seu motociclo da marca BMW, cor amarela e que acabou presenciando seu cunhado ter seu motociclo roubado por quatro indivíduos, sendo que dois se encontravam em um motociclo de cor vermelha e outros dois em um motociclo de cor preta. Afirmou que após a prática criminosa, o depoente emprestou seu telefone para seu cunhado Cleber realizar as devidas comunicações junto ao 190. Disse que não teve condições de observar os indivíduos e que, posteriormente, recebeu uma ligação em seu telefone celular, da Polícia Militar, e foram orientados a comparecer ao 31º DP haja vista que foram localizados cinco indivíduos, cujas características conferiram com as características fornecidas por seu cunhado anteriormente. Destacou que Cleber reconheceu Paulo César, Nicolas Gabriel e Nickolas Correia como sendo os indivíduos que participaram da empreitada criminosa. No curso da instrução processual, a testemunha André afirmou que acompanhava a vítima logo atrás e presenciou a subtração, tendo um dos acusados empregado arma de fogo. Disse que quatro pessoas participaram do roubo em concurso, em duas motos, todos usavam capacetes fechados, com exceção de um, que não tinha o queixo, e não viu o rosto de nenhum.

A testemunha policial Leandro Ferreira Galvão afirmou, na fase policial, que, logo após ser alertado acerca de um roubo de uma motocicleta BMW, modelo GS650, ocorrido na Rua Durval José de Barros, bairro da Vila Matilde, nesta urbe e praticado por quatro indivíduos que ocupavam duas motos da marca Honda, modelo CG, de cores vermelha e preta, através das características dos referidos autores, obteve êxito

em surpreender em um posto de combustíveis estabelecido na Avenida Radial Leste cinco indivíduos em três motocicletas que traziam semelhantes características, motivando que realizasse suas abordagens. Alegou que, dessa forma, em que pese busca pessoal e revista nas citadas motocicletas, não encontrou nenhum objeto ilícito em posse dos referidos indivíduos que, indagados acerca do mencionado roubo, negaram a respectiva autoria e qualquer espécie de envolvimento; destacou que, no entanto, em contato com a respectiva vítima, ao submetê-los ao reconhecimento pessoal em sede policial, ela reconheceu indubitavelmente três do indivíduos apresentados como sendo os autores do roubo de sua mencionada motocicleta, uma vez que, na ocasião dos fatos, foi surpreendida por Nycolas Gabriel Farias Cruz, que conduzia a motocicleta vermelha, em companhia do adolescente Paulo Cesar Carvalho de Sousa, bem como por Nickolas Correia Ribeiro da Silva que, em companhia de outro indivíduo, por ora não localizado, ocupavam a motocicleta Honda, modelo CG, de cor preta, esclarecendo a vítima que este último indivíduo foi quem se evadiu em posse de sua motocicleta, além de seu notebook, celular e a carteira contendo seus documentos. Destacou que os outros dois indivíduos apresentados, identificados como Kelvin Ryan Graciano de Oliveira e Sergio Reginaldo Campos, os quais ocupavam a outra motocicleta Honda/CG de cor preta, no momento da abordagem, não foram reconhecidos pela vítima, salientando o depoente que na ocasião da abordagem, Nicolas Gabriel e o adolescente Paulo Cesar, ocupavam a motocicleta Honda/CG, de cor vermelha, e Nickolas Correia, ocupava a motocicleta Honda/CG, de cor preta, assim como confirmado pela vítima no momento do mencionado roubo. Aduziu que a motocicleta da vítima não foi localizada até o momento em que prestava declarações, apesar de diligências, bem como que uma das motocicletas Honda, modelo CG, de cor preta, de placa CLJ0I87, desprovida na ocasião e, a de cor vermelha, placa GHS-5169, apresentam vestígios de adulterações nos caracteres de identificação do chassi, não obstante coincidirem através de pesquisas com as numerações do motor e características das motocicletas. Por fim, declarou que a outra motocicleta Honda, modelo CG de cor preta, encontra-se sem quaisquer anormalidades e foi liberada pelo depoente.

Em juízo, o policial Leandro narrou que foi irradiado o roubo de uma motocicleta, pelo Copom, informando as características dos envolvidos, das roupas e das motos, então, em patrulhamento, avistaram indivíduos com características bem semelhantes, e os abordou, porém, como falavam nada com nada, não esclarecendo porque estavam ali e o que estavam fazendo, resolveram conduzi-los ao DP para uma averiguação, onde a vítima, em sala apropriada, os reconheceu, assim como as motos e as vestimentas. Respondeu que não se lembra do horário da abordagem, mas foi no período da tarde. Disse que foi encontrada a motocicleta da vítima na Vila Matilde, mas não na abordagem. Aduziu que foram abordadas cinco pessoas no posto, e todas foram conduzidas ao DP.

A testemunha policial Kleber Fernandes Pinto, em sede policial, declarou que, em companhia de seu colega de farda, logo após serem alertados acerca de um roubo de uma motocicleta de marca BMW, modelo GS650, ocorrido na Rua Durval José de Barros, bairro da Vila Matilde, nesta urbe e praticado por quatro indivíduos que ocupavam duas motos da marca Honda, modelo CG, de cores vermelha e preta, através das características dos referidos autores, obtiveram êxito de surpreender, em um posto de combustíveis estabelecido na Avenida Radial Leste, cinco indivíduos em três motocicletas que traziam semelhantes características, motivando que realizassem abordagens. Afirmou que, em que pese busca pessoal e revista nas citadas motocicletas, não encontraram nenhum objeto ilícito em posse dos referidos indivíduos que, indagados acerca do mencionado roubo, negaram a respectiva autoria e qualquer espécie de envolvimento. Disse que, no entanto, em contato com a respectiva vítima, ao submetê-los ao reconhecimento pessoal em sede policial, ela reconheceu indubitavelmente três dos indivíduos apresentados como sendo os autores do roubo de sua mencionada motocicleta, uma vez que, na ocasião dos fatos, foi surpreendido por Nycolas Gabriel Farias Cruz, que conduzia a motocicleta vermelha, em companhia do adolescente Paulo Cesar Carvalho de Sousa, bem como por Nickolas Correia Ribeiro da Silva que, em companhia de outro indivíduo, por ora não localizado, ocupavam a motocicleta HONDA/CG, de cor preta, esclarecendo a vítima

que esse último indivíduo foi quem se evadiu em posse de sua motocicleta, além de seu notebook, celular e a carteira contendo seus documentos. Aduziu que os outros dois indivíduos apresentados, identificados como Kelvin Ryan Graciano de Oliveira e Sergio Reginaldo Campos, os quais ocupavam a outra motocicleta Honda, modelo CG, de cor preta, no momento da abordagem, não foram reconhecidos pela vítima, salientando que na ocasião da abordagem, Nicolas Gabriel e o adolescente Paulo Cesar, ocupavam a motocicleta Honda, modelo CG, de cor vermelha e, Nickolas Correia, ocupava a motocicleta HONDA/CG, de cor preta, assim como confirmado pela vítima no momento do mencionado roubo. Por derradeiro, salientaram que a motocicleta da vítima não foi localizada até o presente momento, apesar de diligências, bem como que ambas as motocicletas Honda/CG, de cor preta, qual seja, CLJ0I87, desprovida na ocasião e, a de cor vermelha, placa GHS-5169, apresentam vestígios de adulterações nos caracteres de identificação do chassi, não obstante coincidir através de pesquisas com as numerações do motor e características das motocicletas. Por fim, disse que a outra motocicleta Honda, modelo CG, de cor preta, encontra-se sem anormalidades e foi liberada.

Em juízo, o policial Kleber narrou que tiveram uma irradiação via Copom a respeito do roubo de uma motocicleta BMW e, em patrulhamento avistaram indivíduos num posto de combustível com características semelhantes às dos roubadores, então resolveram abordá-los e eles negaram a autoria, porém os conduziram à delegacia, onde a vítima reconheceu três deles como autores, em sala específica, e o delegado prendeu os dois maiores e, salvo engano, também o menor. Disse que demorou entre 40 minutos e 1 hora até conseguirem encontrar os réus após a irradiação via Copom. Informou que um deles, Kelvin, ainda tentou efetuar um roubo em outro local, e que a vítima foi até a base passando também as características dele, porém não conseguiu o contato com essa vítima da tentativa. Disse que foram passadas as características físicas, as roupas e as motocicletas utilizadas. Informou que no momento da abordagem não foram localizados bens da vítima. Asseverou que não falaram o que estavam fazendo ali, mas estavam bem distantes do bairro onde eles residem. Respondeu que a abordagem foi entre 17 e 17:30, não se lembra muito bem. Disse que não chegou a receber um vídeo do assalto.

A testemunha de Defesa Sérgio Reginaldo Campos, em fase policial, narrou que, na data dos fatos, por volta das 16h30, estava em companhia de seus amigos Kelvin Ryan, NICOLAS GABRIEL, Paulo Cesar e NICKOLAS CORREIA, parados com as motocicletas em um posto de gasolina na Avenida radial Leste, quando foram abordados pela polícia militar, que efetuou revistas e nada encontrou de ilícito com eles. Contou que foram questionados se haviam praticado roubo a uma motocicleta BMW e o depoente afirmou aos policiais militares, assim como seus amigos, que não haviam praticado qualquer roubo e que não tinham nenhum envolvimento com o ocorrido. Aduziu que, logo após, foram conduzidos à delegacia e salientou que ele e os seus amigos estavam anteriormente no Shopping Metrô Tatuapé.

A testemunha de defesa Sérgio, em juízo, afirmou que estava com os réus no posto de combustível e que foram abordados pela polícia, umas 3 ou 4 horas da tarde. Disse que estavam em 5 pessoas, ele, os outros réus e o Kelvin, e que estavam em 3 motocicletas. Falou que estavam voltando do shopping, onde foram comprar um tênis, e parou no posto, pois um pneu estava murchando, perto do shopping do Tatuapé.

Aduziu que, na abordagem, nada foi encontrado com eles. Falou que, nesse dia, ele e o Kelvin tinham saído da delegacia e também nada tinha sido encontrado com eles. Respondeu que a moto 160 cc, preta, estava em nome de Kelvin. Informou que depois foram levados à delegacia e que não tiveram contato com a vítima, nem chegou a vê-la, mas foi até a sala de reconhecimento, onde só os réus foram reconhecidos. Alegou que, pelo que se lembra, não havia mais ninguém na sala de reconhecimento, além deles. Informou que, quando foram abordados, os policiais não mostraram filmagens, mas disseram que havia uma filmagem. Disse que dois foram levados em uma viatura, e outros dois em outra. Explicou a delegacia da qual tinha saído naquele dia, era a mesma, perto de Tatuapé. Respondeu que está preso pois "caiu" em outro roubo de moto.

O corréu NYCOLAS GABRIEL, em sede policial, afirmou que estava em companhia de seu amigo Paulo César, na motocicleta dele e de seus amigos, Nickolas Correia, Kelvin e

Sergio, parados com suas motocicletas em um posto de gasolina na Avenida radial Leste, onde havia enchido o pneu da motocicleta, quando foram abordados pela polícia militar; Destacou que todos foram revistados e nada encontraram de ilícito com o declarante e seus amigos. Disse que, na oportunidade, foram questionados se haviam praticado roubo a uma motocicleta BMW e o declarante esclareceu aos policiais militares, assim como seus citados amigos que não haviam praticado nenhum roubo e, que não tinham qualquer envolvimento com o ocorrido. Destacou que, em seguida, foram trazidos ao 31º D.P., onde esclareceu que todos os seus amigos estavam anteriormente no Shopping Metrô Tatuapé.

O corréu NYCOLAS GABRIEL, em juízo, negou a acusação. Relatou que estava a aminho do shopping para comprar tênis e o pneu da moto em que estava furou, então pararam no posto, foram abordados pela polícia e depois a vítima os reconheceu, assim como o Paulo. Disse que não conhece muito aquela região. Informou que estava na garupa de numa moto vermelha, pilotada por Paulo, o adolescente. Já NICKOLAS CORREIA estava sozinho em outra moto, preta, de um primo, e Sérgio e Kelvin estavam em uma terceira moto, preta também. Explicou que o pneu da moto em que ele estava, que era do Paulo, foi a que furou. Respondeu que conhece o outro réu e o Paulo, do bairro onde moram. Esclareceu que tinham se encontrado um dia antes, quando combinaram de irem no dia seguinte, em torno de meio dia, ao shopping, para comprarem tênis. Contou que se encontraram numa praça, perto de onde moram, para ir até o shopping, e que ele chegou primeiro, depois o NICKOLAS CORREIA, e em terceiro o Paulo e o Sérgio, e que todos estavam interessados em comprar tênis. Informou que ele estava com cartão de crédito. Admitiu que sabia que Paulo não podia dirigir por ser adolescente. Respondeu que a praça onde se encontraram se chama rua Rei Davi, e fica perto da avenida Metalúrgica, perto da sua casa e dos demais. Informou que, quando foi abordado, a polícia lhe mostrou um vídeo, no próprio celular do policial, dizendo que era sobre o roubo da vítima e que eles tinham semelhanças com os ladrões.

O corréu NICKOLAS CORREIA, extrajudicialmente, declarou que estava em companhia de seus amigos Paulo César, Nycolas Gabriel, além de seus amigos Kelvin e Sérgio, parados com suas motocicletas em um posto de gasolina na Avenida Radial Leste, onde havia enchido o pneu da motocicleta, quando foram abordados pela polícia militar. Afirmou que todos foram revistados e nada encontraram de ilícito com o declarante e seus amigos. Disse que, na oportunidade, foram questionados se haviam praticado roubo a uma motocicleta BMW e aos policiais militares, assim como seus citados amigos que não haviam praticado nenhum roubo e que não tinham qualquer envolvimento com o ocorrido. Aduziu que, em seguida, foram conduzidos ao 31º D.P., onde esclareceu que todos os seus amigos estavam anteriormente no Shopping Metrô Tatuapé e que a motocicleta que estava em sua posse pertence ao seu primo.

O corréu NICKOLAS CORREIA, em juízo, negou a acusação. Relatou que foi ao shopping Tatuapé, quando a moto do menino que estava com ele estava murchando, então pararam no posto e logo após surgiram 2 viaturas da ROCAM mostrando um vídeo para o NYCOLAS GABRIEL e dizendo que eles tinham praticado um roubo. Informou que pilotava uma moto preta e estava sozinho nessa moto; já a outra moto, vermelha, era pilotada pelo adolescente Paulo, tendo NYCOLAS GABRIEL na garupa. Falou que havia outros dois numa moto preta, Sérgio e Kelvin. Explicou que o foi o pneu da moto onde NYCOLAS GABRIEL estava de garupa que furou. Narrou que estava vindo de casa, e que tinham combinado um dia antes, na praça perto de casa, de irem ao shopping, mas que nem chegaram a ir, estavam a caminho. Explicou que primeiro veio uma viatura, e depois a outra, pedindo para levantarem a mão, e falaram que eles roubaram uma moto amarela. Alegou que ele mesmo não viu as imagens, mas os policiais mostraram para o NYCOLAS GABRIEL. Asseverou que foram todos levados à delegacia onde a vítima reconheceu ele, o NYCOLAS GABRIEL e o adolescente Paulo, liberando o Sergio. Respondeu que estava com um moletom azul com listra branca, jeans azul, tênis preto e branco, e não tem tatuagem.

Apesar dos argumentos do Ministério Público visando a condenação dos réus, o conjunto probatório formado nos autos não autoriza a conclusão de que os acusados de fato foram os autores dos crimes aqui narrados.

Em que pese a vítima ter reconhecido os acusados, há muitas dúvidas sobre a forma

que se deu esse reconhecimento.

Primeiramente, nota-se que houve divergências entre a fala da testemunha André, primo da vítima que presenciou o roubo, e a do ofendido. Aquele disse que todos estavam com capacete fechados, com exceção de um, que “não tinha o queixo”. Já a vítima informou que todos estavam com o capacete aberto, “tipo peruzinho”, razão pela qual teria sido possível ver o rosto dos criminosos.

Os policiais informaram que, com as características dos criminosos repassadas pela vítima por meio do 190, abordaram alguns suspeitos em um posto de gasolina e, mesmo não localizando nada de ilícito com eles, os conduziram à Delegacia de Polícia, onde o ofendido reconheceu três deles: os dois réus deste feito e um adolescente. Verifica-se, entretanto, conforme auto de reconhecimento de fl. 31 e a fala da própria vítima, de que não foram apresentados figurantes ao lado dos suspeitos. Estavam presentes somente os cinco suspeitos abordados no posto de gasolina. Não se observou, portanto, as recomendações do art. 226 do Código de Processo Penal, vício ao qual é somada outra irregularidade que foi constatada nos autos em que o adolescente foi julgado.

Naqueles autos – e aqui é importante salientar que o próprio Ministério Público requereu a juntada de cópias daquele feito e o Juízo da Infância e Juventude forneceu acesso àquele processo (fls. 167/173), autorizando, assim, que aquelas provas sejam aqui aproveitadas – o adolescente foi absolvido a pedido do próprio órgão acusador. Entendeu a Promotora de Justiça atuante naquele feito que as circunstâncias do reconhecimento restaram contraditórias. Conforme se demonstrou naquele feito, de fato há muitas dúvidas sobre a forma com que a vítima reconheceu os acusados. O ofendido informou que foi até o local da abordagem dos suspeitos, no posto de gasolina, onde os policiais mostraram a fotografia de um indivíduo, porém achou melhor ir pessoalmente até onde os suspeitos estavam. A vítima ora disse que os reconheceu pela fisionomia, ora pelas vestimentas. Somente posteriormente foram à delegacia. O cunhado da vítima, André, por sua vez, aduziu que foram apresentadas fotografias de todos os cinco suspeitos à vítima, e ela não teria visto os indivíduos pessoalmente. Disse que foram até o posto de gasolina, mas o reconhecimento foi realizado apenas por fotografia, não se aproximando dos suspeitos, e depois foram ao DP.

Por fim, insta consignar que a vítima informou que forneceu as imagens do crime, filmadas pelas câmeras de segurança de sua residência, à autoridade policial, mas tais vídeos não foram juntados aos autos, ainda que reiterada a diligência a pedido da Defesa. Tais imagens seriam importantes para o esclarecimento dos fatos, inclusive para eventual reconhecimento dos autores, mas a filmagem não veio aos autos.

Portanto, ante as dúvidas existentes nos autos em relação à autoria delitiva, somadas ao fato de que os acusados não foram detidos com os objetos roubados, impõe-se a absolvição dos réus por insuficiência probatória.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, por consequência, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ABSOLVO os réus NYCOLAS GABRIEL FARIAS CRUZ (RG 39942626/SP) e NICKOLAS CORREIA RIBEIRO DA SILVA (RG 59815258/SP) da imputação de terem infringido o disposto no art. 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, c.c. o art. 70 do Código Penal.

Expeça-se alvará clausulado em favor dos acusados.

Considerando que os bens apreendidos (fls. 29/30) não mais interessam à persecução penal, autorizo a restituição ao legítimo proprietário, desde que comprovada adequadamente esta condição, com as cautelas devidas, procedendo-se, se o caso, na forma do artigo 123 do Código de Processo Penal.

Sem prejuízo, considerando-se a juntada de documentos referentes ao adolescente, decreto o segredo de justiça destes autos. Anote-se.

P.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA